

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2123/2531	ห้างหุ้นส่วนจำกัดกุลธรเอ็นจิเนียริงฯ	โจทก์
	นายสุรัชย์ สมรรถชัยศรี	ผู้ร้อง
	บริษัทโลว์เฮงหมงท่าเรือ จำกัด	จำเลย
	นายสุรัชย์ สมรรถชัยศรี ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81 แผ่นที่ 4)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลยี่ห้อเมอร์ซิ
เดสเบนซ์หมายเลขทะเบียนก -0007กาญจนบุรี ของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่ารถยนต์ที่ยึดเป็นของผู้ร้องโดยจำเลยได้โอนชำระหนี้ให้ผู้
ร้องก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมทั้งยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79,78)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 68)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะ
สั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทตามคำร้องของผู้ร้อง ให้ยกคำร้องค่าคำร้อง
เป็นพับ

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะ
สั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทตามคำร้องของผู้ร้อง ให้ยกคำร้องค่าคำร้อง
เป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>